


**الدراسات العليا- دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي**

**بحث بعنوان:**

**"الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي: دراسة مقارنة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية"**

**إعداد الطالبات:**

**أروى عبد القوي سعيد**

**فاطمة ناصر علي الفيتوري**

**رقية طارق عبد العاطي**

**حبيبة أحمد زيدان**

**نعمات محمود فتحي**

**أستاذ المقرر: د. أميرة أحمد**

**المقدمة**

شهد العالم في العقود الأخيرة تطورًا هائلًا في وسائل الإعلام الرقمي، حيث أصبحت المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحًا يتيح لأي فرد إنتاج المحتوى ونشره بسرعة غير مسبوقة وعلى نطاق يتجاوز الحدود الجغرافية. وتعكس الأرقام حجم هذا التحول؛ إذ بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عالميًا نحو 6 مليارات شخص في عام 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم [1]، وفي مصر وصل عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت المحمول إلى 95.94 مليون مشترك حتى نوفمبر 2025، مقابل 86.99 مليون في نوفمبر 2024، بنسبة زيادة بلغت 10.29% [2]. وقد أسهم ذلك في تعزيز حرية التعبير وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الشأن العام، كما غيّر أنماط التواصل والتأثير في الرأي العام داخل المجتمعات.

غير أن هذا الانفتاح صاحبته تحديات جسيمة، من أبرزها انتشار الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصية، والجرائم الإلكترونية، بما يمس حقوق الأفراد وسمعتهم، ويهدد في بعض الأحيان الأمن القومي والاستقرار المجتمعي. ومن هنا برزت الحاجة إلى تنظيم هذا الفضاء بضوابط تشريعية وأخلاقية توازن بين حماية حقوق الأفراد والمجتمع من جهة، وصون حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.

**ثانيًا: الاستجابة التشريعية المحلية والدولية**

وقد سعت الدول إلى مواجهة هذه التحديات عبر تشريعات محلية، ومنها في مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 [3]، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 [4]. وفي المقابل تشكّلت منظومة دولية مؤثرة في هذا المجال، من أبرزها اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية الصادرة عن المجلس الأوروبي عام 2001 [5]، والاتفاق الرقمي العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 كجزء من ميثاق المستقبل [6]، واللائحة العامة لحماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي )GDPR( [7]، والتي أصبحت مرجعًا عالميًا في حماية البيانات الشخصية.

**ثالثًا: مشكلة الدراسة**

تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس: إلى أي مدى تحقق التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية المنظِّمة للإعلام الرقمي توازنًا بين حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر الفضاء الرقمي، وصون حرية الرأي والتعبير؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الأسئلة الآتية:

1. ما أبرز الأطر التشريعية المصرية المنظِّمة للإعلام الرقمي، وما أهدافها والانتقادات الموجهة إليها؟

2. ما الاتفاقيات الدولية الأكثر تأثيرًا في هذا المجال، وكيف أثرت في توجيه التشريعات المحلية وتعزيز التعاون الدولي؟

3. أين يقع الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير والقيود القانونية والأخلاقية اللازمة لمنع الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية؟

**رابعًا: أهمية الدراسة**

تنبع أهمية الدراسة من اتساع استخدام الإنترنت ومنصات التواصل في مصر والعالم، بما يجعل تنظيم المحتوى الرقمي قضية تمس الأفراد والمؤسسات الإعلامية والدولة على حد سواء. وتسهم الدراسة في تقديم قراءة مقارنة تربط التشريع المحلي بالمعايير الدولية، وتساعد الباحثين والإعلاميين وصناع القرار على فهم حدود الحرية وحدود القيد في البيئة الرقمية.

**خامسًا: منهج الدراسة وخطتها**

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال عرض النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية وتحليلها ومقارنتها. وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأطر التشريعية المحلية (النموذج المصري)، ثم الاتفاقيات الدولية وأثرها التشريعي، وأخيرًا التوازن بين الحريات والقيود، وصولًا إلى خاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

## المحور الأول: التشريعات المصرية المنظمة للعمل الإعلامي الرقمي وعلاقتها بحرية التعبير

### أولًا: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 [8]

يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إلى مواجهة الجرائم التي تُرتكب باستخدام الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وحماية المجتمع من الاستخدام غير المشروع لها، بما يسهم في الحفاظ على النظام العام والأمن القومي وحماية الخصوصية والبيانات.

#### 1- علاقة القانون بالعمل الإعلامي الرقمي

يرتبط القانون بالممارسة الإعلامية الرقمية من خلال عدد من الجوانب، أبرزها:

- **حماية النظام العام :**مواجهة الجرائم الإلكترونية التي قد تهدد أمن المجتمع أو الأمن القومي.
- **حماية الخصوصية :**الحد من الاستخدام غير المشروع للصور والمعلومات والبيانات الشخصية.
- **مكافحة انتحال الهوية :**تجريم إنشاء حسابات أو مواقع إلكترونية مزيفة ونسبتها زورًا إلى أشخاص أو جهات أخرى، وفقًا للمادة24.
- **تعزيز المسؤولية المهنية :**تشجيع المؤسسات الإعلامية على مراعاة مشروعية المحتوى المنشور وحماية بيانات الجمهور.

#### 2-التحديات والانتقادات المتعلقة بتأثير القانون على حرية التعبير

على الرغم من أهمية القانون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن بعض أحكامه تثير نقاشًا حول تأثير تطبيقها على حرية التعبير والعمل الإعلامي، ومن أبرز هذه التحديات:

1. **اتساع بعض المصطلحات القانونية :**مثل عبارة «المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في المادة (25)، وما قد تثيره من اختلاف في التفسير والتطبيق.
2. **حجب المواقع الإلكترونية :**تجيز المادة (7) اتخاذ إجراءات حجب المواقع في حالات محددة، وهو ما يثير تساؤلات حول التناسب بين إجراءات الحجب وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

3. **احتمال التوسع في تفسير النصوص :**قد يؤدي غموض بعض الحدود القانونية إلى تخوف الصحفيين وصناع المحتوى من نشر موضوعات مشروعة تتعلق بالشأن العام.
4. **التوازن بين الخصوصية وحق المعرفة :**تبرز الحاجة إلى التوفيق بين حماية الحياة الخاصة للأفراد وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات ذات الأهمية العامة.
5. **زيادة المسؤولية القانونية :**تفرض أحكام القانون التزامات على بعض القائمين على المواقع ومقدمي الخدمات، مما يستلزم إلمام العاملين بالإعلام الرقمي بالضوابط القانونية.

**3-كيفية تحقيق التوازن بين القانون وحرية التعبير**

يتطلب تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حرية التعبير ما يلي:

- صياغة النصوص القانونية وتفسيرها بصورة واضحة تحدد الأفعال المجرّمة بدقة.
- مراعاة التناسب بين طبيعة المخالفة والإجراءات والعقوبات المقررة لها.
- ضمان حق التقاضي والتظلم من القرارات، ومنها قرارات حجب المواقع.
- حماية حق الصحفيين في النقد والتعبير ونشر المعلومات المشروعة.
- تعزيز الوعي القانوني لدى الإعلاميين وتدريبهم على التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي.

**ثانيًا: قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020**

يهدف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 إلى تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها، ومنع استخدامها بصورة غير مشروعة، بما يضمن حماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.

**1- دور القانون في حماية الخصوصية والأخلاق المهنية في الإعلام الرقمي**

يسهم القانون في تعزيز المسؤولية المهنية والأخلاقية عند التعامل مع البيانات الشخصية، وذلك من خلال:

- **احترام الخصوصية :**تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها، وعدم استخدامها دون موافقة صاحبها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
- **الحفاظ على السرية :**حماية البيانات من التسريب أو الوصول غير المصرح به.
- **منع الاستغلال :**الحد من استخدام البيانات الشخصية في الأغراض التجارية والإعلانية دون استيفاء الشروط القانونية.

- **المساءلة القانونية :**فرض عقوبات على الجهات والأشخاص المخالفين لأحكام القانون.

ويُلاحظ أن المادة (3) تستثني المعالجة الحصرية للأغراض الإعلامية من نطاق تطبيق القانون، بشرط صحة البيانات ودقتها، وعدم استخدامها في أغراض أخرى، ودون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

**2- .التحديات والانتقادات المتعلقة بتأثير القانون على حرية التعبير**

على الرغم من أهمية القانون في حماية البيانات الشخصية، فإن تطبيقه قد يثير بعض التحديات المرتبطة بحرية التعبير والعمل الصحفي، ومن أبرزها:

1. **احتمال تقييد العمل الصحفي :**قد يؤدي التوسع في تفسير أحكام حماية البيانات إلى تخوف الصحفيين من نشر معلومات تتعلق بالشخصيات العامة أو القضايا ذات المصلحة العامة.
2. **التعارض بين الخصوصية وحق المعرفة :**قد تتعارض حماية البيانات الشخصية مع حق الجمهور في الاطلاع على معلومات تكشف مخالفات أو قضايا فساد، مما يستلزم مراعاة المصلحة العامة.
3. **الرقابة الذاتية :**قد تدفع المخاوف من المسؤولية القانونية بعض الصحفيين إلى تجنب تناول موضوعات حساسة، حتى وإن كانت مشروعة ومهمة.
4. **سلطات الجهات التنظيمية :**قد تثير صلاحيات الرقابة والتفتيش وتلقي الشكاوى تساؤلات حول ضمانات التطبيق العادل والمتناسب للقانون.
5. **صعوبة الموازنة بين الحقوق :**يتمثل التحدي في حماية البيانات الشخصية دون تحويل الخصوصية إلى وسيلة لمنع النشر المشروع، أو استخدام حرية التعبير مبررًا لانتهاك حقوق الأفراد.

**يمكن تحقيق التوازن بين حماية البيانات الشخصية وضمان حرية التعبير من خلال:**

- مراعاة طبيعة العمل الصحفي والمصلحة العامة عند تطبيق القانون.
- التمييز بين المعلومات الخاصة التي لا تحقق منفعة عامة والمعلومات التي يخدم نشرها حق الجمهور في المعرفة.
- الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي ومعايير الدقة والتحقق من المعلومات.
- توفير ضمانات قانونية وإجرائية تحمي النشر الإعلامي المشروع.
- رفع وعي الصحفيين وصناع المحتوى بحقوق الأفراد وضوابط التعامل مع بياناتهم.

**التوصيات**

1- تطوير التشريعات المنظمة للإعلام الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.

2-صياغة النصوص القانونية بصورة واضحة ومحددة، لتجنب التفسيرات الواسعة التي قد تؤدي إلى تقييد حرية النشر والتعبير.

3-تحقيق التوازن بين حرية العمل الصحفي وحماية الخصوصية، مع مراعاة حق الجمهور في المعرفة.

4- تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية التي تكفل عدم إساءة استخدام القوانين في تقييد العمل الإعلامي المشروع.

5- رفع الوعي القانوني والأخلاقي لدى الصحفيين وصناع المحتوى، وتعزيز التزامهم بمعايير الدقة والمصداقية واحترام خصوصية الأفراد.

6- نشر ثقافة المسؤولية الرقمية لدى الجمهور، والتوعية بمخاطر تداول المعلومات المضللة وانتهاك خصوصية الآخرين.

## المبحث الثاني: الاتفاقيات الدولية وأثرها التشريعي

بذلت الدول والمنظمات الدولية جهودًا مكثفة لمواجهة ومجابهة الخطورة التي تشكلها الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، لا سيما وأنها تصنف ضمن الجرائم العابرة للحدود، ومن هذه الجهود قرارات الأمم المتحدة المختلفة لمنع الجرائم السيبرانية ومكافحتها، وجهود الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن توحيد آليات تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك المبادرة الأكثر تقدماً لتنظيم الشبكة العنكبوتية ومحاربة الجرائم السيبرانية وهي اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية والاتصالات.

وإذا ما بحثنا عن التسلسل التاريخي لهذه الجهود نستطيع القول أن التحرك المؤسسي الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية؛ بدأ بعمل مجلس أوروبا على تطوير استجابات جنائية لمواجهة الجريمة المرتبطة بالحاسوب، في ظل صعوبة تطبيق القوانين التقليدية على الأفعال التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا، إلا أن التحرك الفعلي كان عام 1989 عندما اعتمد مجلس أوروبا التوصية رقم 9 التي تناولت الجرائم المرتبطة بالحاسوب، وقدمت توجيهات بشأن الأفعال التي ينبغي أن يشملها التجريم، وتعد هذه الخطوة أساسا مهما لتقريب التشريعات الوطنية، لكنها لم تكن معاهدة ملزمة.

وفي عام 1990 صدر قرار هافانا منبثقًا عن المؤتمر الثامن للأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومقاضاة المجرمين، الذي عُقد في هافانا، كوبا، وقام هذا القرار بتحديث القوانين مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحقيقات وقبول

الأدلة المتقدمة، كما عمل على ضمان توافق جميع المسائل المتعلقة بالحاسوب مع مبادئ الخصوصية وحقوق الإنسان، وكذلك رفع مستوى الوعي العام من خلال تسليط الضوء على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية. [9]

وفي عام 1994 انعقد المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية لقانون العقوبات في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وناقش موضوعات متصلة بالجرائم المرتكبة ضد أنظمة الحاسوب أو باستخدامها .وتكمن أهميته في تطوير النقاش القانوني الجنائي بشأن هذه الجرائم، وليس في إنشاء اتفاقية دولية ملزمة بحد ذاته.

وفي يونيو 1997 أوصى وزراء العدل الأوروبيون في مؤتمرهم الـ 21 في براغ بدعم الجهود التي تبذلها اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الإجرام (CDPC) في مجال الجريمة الإلكترونية بغية تقريب أحكام القوانين الجنائية الوطنية من بعضها البعض، وتمكين استخدام الوسائل الفعالة لإجراء التحقيقات في مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى القرار رقم 3 المعتمد خلال المؤتمر الثاني لوزراء العدل الأوروبيين (لندن، 8 و 9 عدد يونيو 2000 والذي شجع الأطراف المتفاوضة على مواصلة جهودهم بغرض إيجاد حلول ملائمة لتمكين أكبر جهودهم ممكن من الدول أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وأقر بالحاجة إلى نظام سريع وفعال للتعاون الدولي يأخذ بعين الاعتبار وكما يجب الشروط الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية. [10]

**اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية لعام 2001 ومستهدفاتها التشريعية**

كل الاتفاقيات التي ذكرناها سابقًا عدت خطوات مهمة ساهمت في وضع تشريعات تكافح الجرائم الإلكترونية، لكنها لم تكن معاهدة ملزمة، إلا أنه وفي العاصمة المجرية بودابست وفي 23 من نوفمبر عام 2001، تغيّر الأمر عندما فُتحت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية لتشكل بذلك أول معاهدة دولية متخصصة ذات أثر تشريعي واسع النطاق على مستوى العالم. وقد جاءت هذه الاتفاقية استجابةً حتمية للتنامي المتسارع للجرائم السيبرانية وتعاظم تهديداتها التي طالت الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت الحكومية على حدٍ سواء، مما فرض ضرورة صياغة إطار قانوني موحد يتصدى للأنشطة الإجرامية الرقمية كالقرصنة والتجسس الإلكتروني والسرقات الرقمية وانتهاكات الملكية الفكرية، معتمدًا في ذلك على ركائز أساسية تبدأ بتنسيق الجهود الدولية عبر تعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأطراف في مجال التحقيقات الجنائية العابرة للحدود.

وتسعى الاتفاقية بشكل رئيسي إلى توحيد ومواءمة التشريعات الوطنية من خلال وضع أسس ومعايير قانونية موضوعية وإجرائية مشتركة بين الدول، لا سيما في مجالات مكافحة القرصنة وتطوير تشريعات حماية البيانات وسد الفجوات القانونية بين الأنظمة المختلفة. ويمتد هذا الإطار التشريعي ليشمل تعزيز الأمن السيبراني الشامل وتأمين البنية التحتية الرقمية وأنظمة المعلومات الحيوية عبر تفعيل قنوات تبادل المعلومات الأمنية وأفضل الممارسات التقنية، بالتوازي مع بناء جسور تعاون مستدامة بين الأجهزة الحكومية ومزودي خدمات الإنترنت والشركات التقنية الكبرى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير أدوات دفاعية ورقابية مبتكرة تكفل مكافحة الجرائم

الرقمية بفعالية، وفي 1 يوليو عام 2004 دخلت اتفاقية بودابست حيز النفاذ، لتنتقل من مرحلة الاتفاق على القواعد إلى مرحلة تطبيقها بين الدول الأطراف .

**جهود الاتحاد الدولي للاتصالات**

كان من الأدوار الأساسية التي أُنيطت بالاتحاد الدولي للاتصالات عقب القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006، بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي مايو 2007، أطلق الأمين العام برنامج الأمن السيبراني العالمي (GCA)، بهدف توفير إطار للتعاون الدولي وتنسيق الاستجابة للتحديات المتزايدة للأمن السيبراني، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة .وأكد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010أهمية هذا البرنامج باعتباره إطارًا للتعاون الدولي، وفقًا للقرار .130 كما شدد الاتحاد على ضرورة مواصلة تعزيز الأمن السيبراني، وإعطاء أولوية لحماية شبكات المعلومات والاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية.

واقترح الأمين العام للاتحاد خمسة مبادئ توجيهية لتحقيق السلام في الفضاء السيبراني، تتمثل في:التزام الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعوبها في الفضاء السيبراني، وتوفير الحماية من التهديدات والهجمات السيبرانية، وعدم إيواء الإرهابيين والمجرمين السيبرانيين، إضافة إلى الامتناع عن شن هجمات سيبرانية على الدول الأخرى، فضلا عن التعاون الدولي لضمان السلام والأمن في الفضاء السيبراني. [11]

**دور جامعة الدول العربية** [12]

صدر عن جامعة الدول العربية قانونا استرشاديا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها عام 2004، ونظراً للتطور السريع والهائل في مجال الفضاء السيبراني سعت الدول العربية لتقنين وتجريم الأعمال الغير مشروعة المرتكبة من خلال استخدام الفضاء السيبراني بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الجرائم السيبرانية والحفاظ على أمنها وسلامة مجتمعاتها ودعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكترونية. كما دعا المجلس، الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.

**اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)**[13]

تعد **اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية** تشريعًا أقره الاتحاد الأوروبي عام 2016، وبدأ تطبيقه في 25مايو 2018، ويهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد وتنظيم كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها ومعالجتها .

وتنص اللائحة على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها:

1. الشفافية والمشروعية :إبلاغ الأفراد بكيفية جمع بياناتهم والأغراض المستخدمة من أجلها.
2. تحديد الغرض :عدم استخدام البيانات لأغراض غير متوافقة مع الغرض الذي جُمعت من أجله.
3. تقليل البيانات :جمع البيانات الضرورية فقط لتحقيق الغرض المحدد.
4. تأمين البيانات :اتخاذ تدابير لحمايتها من الاختراق أو الفقدان أو الاستخدام غير المصرح به.
5. تحديد مدة الاحتفاظ :عدم الاحتفاظ بالبيانات مدة أطول من اللازم.
6. المساءلة :إلزام الجهات التي تعالج البيانات بإثبات التزامها بقواعد الحماية .

كما تمنح اللائحة الأفراد حقوقًا مهمة، منها: الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم والاطلاع عليها، تصحيح البيانات غير الدقيقة، طلب محو البيانات في حالات محددة، وكذلك الاعتراض على بعض عمليات معالجة البيانات، وعلى بعض القرارات التي تُتخذ آليًا اعتمادًا على البيانات الشخصية، وتلزم اللائحة المؤسسات باتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات الشخصية، وتفرض التزامات قانونية على الجهات التي تعالجها، مع إمكانية فرض غرامات كبيرة عند مخالفة أحكامها.

**الاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة (2024)**[14]

أُقرّ الاتفاق الرقمي العالمي في 22سبتمبر 2024ضمن "ميثاق المستقبل" خلال قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الدول الأعضاء الـ193 في المفاوض، ويُعد الاتفاق إطارًا دوليًا شاملًا للتعاون الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وينص على التالي:

1. سد الفجوة الرقمية :توسيع الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا، خاصة في الدول النامية والمناطق المحرومة من الخدمات الرقمية.
2. تعزيز الاقتصاد الرقمي :إتاحة فرص الاستفادة من التجارة الإلكترونية والابتكار والتقنيات الرقمية بصورة عادلة.

3. بناء فضاء رقمي آمن :حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، وتعزيز سلامة المستخدمين، ومكافحة المخاطر الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال.
4. حوكمة البيانات :تعزيز الإدارة المسؤولة للبيانات وتبادلها والاستفادة منها، مع مراعاة الحقوق والضمانات اللازمة.
5. حوكمة الذكاء الاصطناعي :تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مسؤولة ومنصفة، بما يخدم البشرية.

يتناول الاتفاق أمن الفضاء الرقمي ضمن إطار أوسع للتعاون الدولي، ويشجع على بناء بيئة رقمية آمنة، وتعزيز حماية المستخدمين، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، لكنه ليس اتفاقية دولية متخصصة في تجريم الأفعال الإلكترونية أو تحديد عقوباتها، ولا يحل محل الاتفاقيات والقوانين المخصصة لمكافحة الجرائم، وتكمن أهميته في وضع إطار مشترك لتنسيق الجهود الدولية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحديد أهداف وإجراءات تسعى الدول إلى تنفيذها، مع الالتزام بالعمل على تحقيقها بحلول عام 2030في عدد من المجالات.

**التوصيات**:

- إنشاء آلية مؤسسية لتقييم مدى توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال إجراء مراجعات دورية تكشف أوجه الاختلاف وتحدد المجالات التي تتطلب تطويرًا تشريعيًا، بما يعزز فاعلية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
- إعداد إطار إجرائي لتقييم الضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية عند نقلها إلى جهات خارج الدولة، يتضمن تحديد أغراض النقل، وتقييم مستوى الحماية لدى الجهة المستقبلة، وتوثيق المسؤوليات القانونية، استرشادًا بالمبادئ الواردة في اللائحة الأوروبية لحماية البيانات.
- .تطوير آلية لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين الدول العربية، تتولى رصد المستجدات القانونية والتقنية في مجال الجرائم الإلكترونية، وإعداد مقترحات استرشادية لتقريب التشريعات والإجراءات الوطنية، بما يدعم بناء إطار عربي أكثر تكاملًا للتعاون في مكافحتها.
- وضع مؤشرات لقياس فاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، تشمل متوسط زمن الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية، ونسبة الطلبات المنجزة، ومدى الالتزام بإجراءات حفظ الأدلة الرقمية، مع الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير السياسات والإجراءات.

- .تعزيز إدماج مبادئ الحوكمة الرقمية وحماية الحقوق في سياسات مكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال مراجعة الإجراءات المتخذة لضمان التوازن بين متطلبات الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية، وحرية التعبير، وضمانات المحاكمة العادلة، بما يتسق مع التوجهات الدولية نحو حوكمة رقمية مسؤولة.

**المحور الثالث: التوازن بين الحريات والقيود**

تُعد حرية الإنسان حقًا أصيلًا من الحقوق الأساسية، وينبغي أن يكون القانون حارسًا لهذه الحقوق، وضامنًا لعدم انتهاكها أو الانتقاص منها. غير أن ممارسة حرية التعبير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية الفكر والوعي؛ فالتفكير الحر الواعي القائم على الحقائق والثوابت يمثل الأساس الذي تنطلق منه حرية التعبير عن الرأي، إذ لا تكتسب هذه الحرية قيمتها الحقيقية بمجرد إتاحة المجال أمام الأفراد للتعبير، وإنما بمدى استناد ما يطرحونه إلى التفكير الواعي والإدراك المسؤول.

وتُعرَّف حرية الفكر بأنها حق الفرد في الاستقلال بتفكيره ومعتقداته، وعدم التعرض له أو التدخل في قناعاته، فضلًا عن حقه في التعبير عن أفكاره ورغبته في التواصل مع الآخرين، باعتبار ذلك حقًا مكفولًا لجميع الأفراد على قدم المساواة، في إطار احترام متطلبات المجتمع وحاجاته، وما تفرضه المسؤولية من ضبط للذات والتزام إرادي بالنظام.

أما حرية الرأي، فتُعد بمثابة الحرية الأم لسائر الحريات الذهنية، إذ تقوم على أن تكون الإرادة التي يعبر عنها الفرد نابعة من رغباته وقناعاته الذاتية، وليست نتيجة قوة ملزمة أو ضغوط تجبره على اتخاذ مواقف لا يريدها. ومن ثم، فإن التعبير الحر هو الذي يصدر عن إرادة الفرد المستقلة، ويعكس أفكاره وميوله دون إكراه أو فرض.

وبهذا المعنى، فإن حرية التعبير عن الرأي تقوم على إزالة العوائق التي تحول دون أن يعبر الفرد عن ذاته ومواقفه تجاه مجتمعه، بما يسهم في تحقيق الخير والمصلحة العامة، على أساس من العقل والتسامح واحترام الاختلاف والرغبة في الخير.

وانطلاقًا من هذه الأهمية، تُعد حرية التعبير من أبرز الركائز التي يقوم عليها الإعلام الرقمي، إذ أتاحت البيئة الرقمية للأفراد فرصًا واسعة للمشاركة في النقاشات العامة والتعبير عن آرائهم، متجاوزة الحدود التقليدية التي كانت تحكم وسائل الإعلام القديمة. كما أسهمت في تعزيز تداول المعلومات ونشر المعرفة، ووفرت لمختلف فئات المجتمع فرصًا أكبر للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات.

وتتجلى أهمية هذه الحرية كذلك في دعم المشاركة المجتمعية، من خلال إتاحة المجال للمواطنين لمناقشة القضايا العامة وإبداء آرائهم بشأن السياسات والقرارات المختلفة، الأمر الذي يعزز قيم الشفافية والمساءلة. كما أسهم الإعلام الرقمي في تمكين الأفراد من إنتاج المحتوى الإعلامي ونشره بصورة مباشرة، مما أدى إلى تنوع مصادر المعلومات واتساع نطاق الوصول إليها، ولم يعد إنتاج المحتوى وتداوله حكرًا على المؤسسات الإعلامية التقليدية.

غير أن اتساع نطاق حرية التعبير في البيئة الرقمية، وما صاحبه من سهولة إنتاج المحتوى وسرعة انتشاره، أوجد تحديات تتعلق بحدود ممارسة هذه الحرية والمسؤوليات المترتبة عليها. فحرية التعبير، على الرغم من أهميتها، لا تعني إباحة استخدام الفضاء الرقمي للإضرار بالآخرين أو انتهاك حقوقهم، وإنما تستلزم ممارستها التحلي بالمسؤولية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية، بما يحول دون استغلالها في نشر الأخبار المضللة أو خطاب الكراهية أو التعدي على الخصوصية.

وفي هذا الإطار، يضع المشرّع مجموعة من القيود والضوابط القانونية بهدف حماية المجتمع من الممارسات الضارة، وفي مقدمتها نشر الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية. ومن هنا تبرز أهمية التنظيم التشريعي للإعلام الرقمي، باعتباره وسيلة لتحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.

وفي هذا السياق، تشير د. ليلى عبد المجيد في كتابها «التنظيم التشريعي والقانوني للإعلام التقليدي والإلكتروني» إلى أن البيئة الرقمية أوجدت فراغًا تشريعيًا وقانونيًا، الأمر الذي استدعى ضرورة صياغة قوانين حديثة تتلاءم مع طبيعة الإعلام الرقمي ومتغيراته، وتضع ضوابط واضحة تكفل حماية الأمن القومي والخصوصية الفردية، دون أن تتحول هذه الضوابط إلى عائق أمام حرية الإبداع والتعبير والنشر. [15]

ولا يقتصر تنظيم الممارسة الإعلامية على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في ضمان ممارسة الحرية بصورة مسؤولة. وفي هذا الإطار، تؤكد د. ليلى عبد المجيد، في كتابها «حرية الإعلام المعاصر: الحقوق والمسؤوليات»، أن الحرية في المجال الإعلامي لا تكتمل إلا باقترانها بالمسؤولية تجاه المجتمع؛ فبقدر ما يتمتع الأفراد بحرية النشر والتعبير، يتحملون مسؤولية أخلاقية ومهنية تجاه الجمهور، بما يضمن احترام حقوق الآخرين وعدم الإضرار بالمصلحة العامة. [16]

وتتضح أهمية هذه الضوابط بصورة خاصة عند تناول خطاب الكراهية، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه حرية التعبير في الفضاء الرقمي. فقد أصبحت شبكة الإنترنت أداة رئيسية وسريعة لنشر خطاب الكراهية والتحريض والعنف، الأمر الذي يهدد النسيج الاجتماعي للدول ويقوض السلم الأهلي. وفي هذا السياق، يؤكد تقرير اليونسكو «مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت» خطورة هذه الظاهرة، ويوصي بضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية لمواجهتها، لا تقتصر على تجريم الأفعال المخالفة ومعاقبة مرتكبيها، بل تمتد إلى تعزيز الوعي الرقمي وتفعيل دور منصات التواصل الاجتماعي في الحد من انتشار المحتوى الضار.

ومن جانب آخر، يسلط د. خالد محمد غازي، في كتابه «إعلام المستقبل: إشكاليات أخلاقية وقانونية في الإعلام الجديد»، الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي فرضها التطور التكنولوجي الهائل في عصر ثورة الاتصال والمعلومات. فمع ظهور الإنترنت وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، شهدت البيئة الإعلامية تحولات جذرية، أدت

إلى تدفق هائل للمعلومات، وهو ما يصفه الكاتب بـ«طوفان المعلومات». وقد أفرز هذا التدفق تفاوتًا في دقة المعلومات وموثوقيتها، مما استدعى الحاجة إلى وضع ضوابط وأخلاقيات جديدة تتلاءم مع طبيعة البيئة الإعلامية المعاصرة. [17]

وفي هذا الصدد، يشير غازي إلى أن وضع هذه الضوابط لا يهدف إلى «تقييد حرية الإعلام أو المعلومات»، بل على العكس، يسعى إلى دعم هذه الحرية وضمان استخدامها بطريقة تخدم مصلحة الجماهير. كما تهدف هذه الضوابط إلى تطهير البيئة الإعلامية من «المواد المسيئة أو العدائية»، وتوجيه المحتوى نحو الالتزام بالقيم الأخلاقية. [18]

وفيما يتعلق بتأثير هذه التحولات على حرية التعبير، يرى أن «الحرية المسؤولة» أصبحت حجر الزاوية في الإعلام المعاصر؛ إذ ينبغي أن يقترن الاتصال الجماهيري بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي، وألا تُستخدم الحرية ذريعة للانفلات أو تجاوز حقوق الآخرين. كما يؤكد أن التكامل بين القانون والأخلاق يضمن «الاستدامة والمصداقية للعمل الإعلامي»، ويعزز قدرة الإعلام على مواجهة التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها «الترويج للأخبار المفبركة» و«الانحياز» و«التحيز» في التغطية الإخبارية. [19]

ويتضح مما سبق أن العلاقة بين حرية التعبير من جهة، والقيود القانونية والأخلاقية من جهة أخرى، تمثل إشكالية معقدة ومستمرة، نظرًا لما تفرضه من ضرورة الموازنة بين حق الأفراد في التعبير عن آرائهم، وحق المجتمع في الحماية من الممارسات التي قد تهدد أمنه واستقراره أو تنتهك حقوق أفراده. وفي هذا السياق، تشير الأطروحة الأكاديمية «الضوابط القانونية والتنظيمية للإعلام الإلكتروني في الوطن العربي» (جامعة الجزائر) إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشرّع العربي يتمثل في كيفية إيجاد هذا التوازن الدقيق؛ فالتطبيق المفرط والمتشدد للقيود قد يؤدي إلى الحد من حرية الإبداع والتعبير، وإثارة مخاوف المنتقدين من ممارسة حقهم في إبداء الرأي تحت ذريعة حماية المجتمع. وفي المقابل، فإن غياب التنظيم القانوني والأخلاقي أو التساهل في تطبيقه قد يفتح المجال أمام انتشار خطاب الكراهية والفوضى المعلوماتية والتجاوزات التي تمس حقوق الأفراد. [20]

وعليه، فإن تحقيق التوازن بين الحريات والقيود لا يتحقق بإطلاق حرية التعبير دون ضوابط، ولا بفرض قيود مطلقة تحد من ممارستها، وإنما يتطلب وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة ومتوازنة تستهدف الممارسات الضارة والأفعال التي تشكل انتهاكًا فعليًا لحقوق الآخرين أو للمصلحة العامة، مع ضمان عدم المساس بجوهر الحق في التعبير المشروع. كما يستلزم ذلك تعزيز التوعية الرقمية وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المستخدمين، بما يمكنهم من إدراك تبعات ما ينشرونه ويتداولونه، سواء كانت قانونية أو أخلاقية. ومن ثم، فإن الوصول إلى هذا التوازن يظل مرهونًا بوجود جهد تشريعي ومجتمعي مستمر، يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويضمن بيئة رقمية تكفل حرية التعبير وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع في الوقت ذاته.

**التوصيات**

- ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للإعلام الرقمي بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبما يضمن حماية حرية التعبير والنشر وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
- تحقيق التوازن بين حرية التعبير والقيود القانونية من خلال وضع ضوابط تشريعية واضحة ومحددة، تستهدف الممارسات التي تنتهك حقوق الآخرين أو تضر بالمصلحة العامة، دون المساس بجوهر الحق في التعبير المشروع.
- تفعيل آليات المساءلة القانونية لمواجهة الممارسات الضارة في الفضاء الرقمي، وفي مقدمتها نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وانتهاك الخصوصية.
- ترسيخ مبادئ المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لدى مستخدمي الإعلام الرقمي، من خلال تعزيز احترام الرأي الآخر، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والالتزام بحقوق الآخرين.
- تعزيز برامج التربية والتوعية الإعلامية والرقمية، بما يسهم في تنمية التفكير النقدي لدى المستخدمين، ورفع مستوى وعيهم بالحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالنشر والتداول الرقمي.
- تعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع آليات مشتركة تكفل حماية حرية التعبير والحد من التجاوزات في البيئة الرقمية.

**المراجع**


[1] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير تطور الخدمات الرقمية في مصر (بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)، 14 سبتمبر 2026، نقلًا عن: موقع بنكي جيت، https://www.bankygate.com/77016

[2]الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، بيان اليوم العالمي للإنترنت الآمن، 10 فبراير 2026، www.capmas.gov.eg؛ ونقلته بوابة الشروق: https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022026&id=8bc8ad8a-5725-4b24-b804-09ec13b116d9

[3] جمهورية مصر العربية، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر (ج)، 14 أغسطس 2018، https://manshurat.org/node/31487

[4] جمهورية مصر العربية، القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (هـ)، 15 يوليو 2020، https://amwalalghad.com/r3kp

[5] المجلس الأوروبي، اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، 2001، https://www.coe.int/web/cybercrime/the-budapest-convention

[6] الأمم المتحدة، الاتفاق الرقمي العالمي (ملحق ميثاق المستقبل، قرار الجمعية العامة 1/79)، 22 سبتمبر 2024، https://www.un.org/pact-for-the-future/en/annex-i-global-digital-compact

[7] الاتحاد الأوروبي، اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، رقم 679/2016، 27 أبريل 2016، https://www.eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679

[8] جمهورية مصر العربية، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، العدد 32 14 أغسطس 2018، https://manshurat.org/node/31487

[9] مصطفى مظهر حمزة، التعاون الإقليمي في مكافحة الجرائم الإلكترونية نحو إطار قانوني جنائي مشترك، مجلة دجلة للعلوم الإنسانية، العدد 2، ص 253 ، 2026.

[10] اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية .*مجلة بيركلي لقانون التكنولوجيا*، (1)17، .17-1مسترجع من أرشيفberkeley.edu: LawCat - Berkeley Law .

[11] أميرة عبد العظيم، المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها في القانون الدولي العام، مجلة الشريعة والقانون، العدد 35، 2022- ص ص494-495.

.499

[12]محمد سيد، تعزيز التعاون الدولي في مجال الجريمة الإلكترونية، **"المجلة القانونية"** المجلد 24، العدد 5 لعام **2025**، ص1998.

[13]الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، نشر بتاريخ 17 أبريل 2018، متاح على الرابط التالي: التنظيم - EN - GDPR - EUR-Lex679/2016 -

[14]- موقع الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تتبنى ميثاقاً رائداً للمستقبل بهدف تغيير الحوكمة العالمية، نشر بتاريخ 2أكتوبر 2024، https://press.un.org/en/2024/ga12641.doc.htm

[15] ليلى عبد المجيد، التنظيم التشريعي والقانوني للإعلام التقليدي والإلكتروني .القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2021 .

[16] ليلى عبد المجيد، حرية الإعلام المعاصر: الحقوق والمسؤوليات. القاهرة: دار الشروق، 2021.

[17]خالد محمد غازي .إعلام المستقبل: إشكاليات أخلاقية وقانونية في الإعلام الجديد .وكالة الصحافة العربية، 2024.

[18] . إغنيسو كاكايادون وآخرون .مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت .سلسلة اليونسكو حول حرية الإنترنت، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باريس، 2015.

[20] نصر الدين مزاري .الضوابط القانونية والتنظيمية للإعلام الإلكتروني في الوطن العربي: دراسة وصفية تحليلية مقارنة بين التشريعات الإعلامية في أربعة بلدان .أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 3، الجزائر، 2018.